PROYECTO DE DECRETO

Reglamentación de la ley de comercio exterior y aranceles de transición

Reglamenta la ley «Ley de comercio exterior y aranceles de transición»: procedimiento de estándares mínimos ante el organismo de defensa comercial (complementario del Decreto 33/2025), medición de las condiciones de cada tramo, actas de metas por sector, regla de caída anticipada de los aranceles de transición y funcionamiento del Fondo Fiduciario de Infraestructura Productiva.

Propuesta 24: Aranceles con fecha de vencimiento · Propuesta 23: Abrir la economía de a poco y con fecha
Cuándo: Fase II (año 2), dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de comercio exterior y aranceles de transición»
Trámite: Decreto reglamentario (art. 99 inc. 2 CN); refrenda el ministro de Economía. Solo puede dictarse después de la ley «Ley de comercio exterior y aranceles de transición».

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° [—] de Comercio Exterior y Aranceles de Transición, la Ley N° 22.415 (Código Aduanero), la Ley N° 24.425, la Ley N° 24.156, el Decreto N° 33/2025, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] estableció un régimen de estándares mínimos para las importaciones, las bases del cronograma de desgravación por tramos, los aranceles de transición con vencimiento, baja anual y metas de contrapartida, y creó el Fondo Fiduciario de Infraestructura Productiva.

Que su artículo 33 encomienda al Poder Ejecutivo nacional su reglamentación dentro de los noventa (90) días de su publicación.

Que el Decreto N° 33/2025 regula el procedimiento de las investigaciones por dumping, subvenciones y salvaguardias, y corresponde complementarlo con el procedimiento para los demás supuestos de estándares mínimos, con iguales garantías para las partes.

Que las condiciones de cada tramo de desgravación deben medirse con fuentes oficiales y una metodología pública, para que la apertura sea previsible.

Que la ley delega en la reglamentación la proporción en que cae anticipadamente un arancel de transición cuando el sector no cumple sus metas, y corresponde fijar una regla objetiva.

Que el funcionamiento del Fondo debe asegurar que sus recursos se apliquen solo a obras de la cartera única del Presupuesto Plurianual de Infraestructura, con publicidad de cada ingreso y de cada pago.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Procedimiento de estándares mínimos

ARTÍCULO 1°.- Ámbito. Las investigaciones por los supuestos de los incisos a), b) y d) del artículo 5° de la Ley N° [—] se rigen por el presente capítulo. Las investigaciones del inciso c) del mismo artículo se rigen por el Decreto N° 33/2025 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 2°.- Solicitud. La solicitud de apertura deberá contener: a) la identificación de las mercaderías y de su posición NCM; b) el origen y, cuando se conozcan, los productores y exportadores; c) la descripción del incumplimiento invocado y las pruebas disponibles; d) el volumen y el valor de las importaciones de los últimos TRES (3) años; y e) la acreditación de la legitimación del solicitante conforme al artículo 7° de la ley.

ARTÍCULO 3°.- Pruebas. Para determinar el incumplimiento se considerarán, entre otras pruebas: a) en los casos de trabajo forzoso u obligatorio y de daño ambiental deliberado, los informes de organismos internacionales de los que la República es parte, las determinaciones firmes de autoridades de otros países, las auditorías independientes de la cadena de producción y la información aportada por las partes; y b) en los casos de patentes, el título vigente en la República y la sentencia o la medida cautelar judicial que declare o presuma la infracción.

ARTÍCULO 4°.- Apertura y plazos. El organismo técnico de defensa comercial resolverá sobre la admisibilidad de la solicitud dentro de los TREINTA (30) días hábiles de presentada. Abierta la investigación, notificará a las partes interesadas y al gobierno del país de origen, que podrán presentar pruebas y alegar en las oportunidades que fija el Decreto N° 33/2025. La investigación concluirá dentro del plazo de OCHO (8) meses del artículo 7° de la ley.

ARTÍCULO 5°.- Medidas. La resolución de la autoridad de aplicación que constate el incumplimiento fijará, según el caso, la exigencia de certificación de conformidad de las mercaderías por organismo acreditado o su no admisión para consumo, identificando las mercaderías, los productores u orígenes alcanzados y la fecha de revisión. El importador podrá eximirse de la medida si acredita, con trazabilidad verificable de la cadena de producción, que la mercadería concreta no está alcanzada por el incumplimiento.

ARTÍCULO 6°.- Patentes. En los casos del inciso d) del artículo 5° de la ley, el servicio aduanero de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) suspenderá el libramiento de las mercaderías alcanzadas por la orden judicial que se le comunique, en los términos de las medidas en frontera previstas en los acuerdos aprobados por la Ley N° 24.425.

ARTÍCULO 7°.- Carácter complementario. Las disposiciones de este capítulo complementan el Decreto N° 33/2025, cuyas reglas de procedimiento, plazos, confidencialidad y garantías de las partes del Título II y las disposiciones generales de su Título IV (artículos 105 a 121) se aplican supletoriamente.

Capítulo II – Tramos de desgravación

ARTÍCULO 8°.- Medición de las condiciones. A los fines del artículo 11 de la Ley N° [—]: a) el índice de tipo de cambio real multilateral será el publicado por el Banco Central de la República Argentina; b) la recaudación del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias será la informada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA); c) la del impuesto sobre los ingresos brutos y la del impuesto de sellos será la que publique la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía; y d) el producto interno bruto será el publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La autoridad de aplicación, con intervención de la Secretaría de Hacienda, publicará el informe del artículo 12 de la ley al menos SESENTA (60) días antes de la fecha prevista para cada tramo.

ARTÍCULO 9°.- Consulta pública. Antes de dictar cada decreto de tramos o de aranceles de transición, la autoridad de aplicación publicará el proyecto de anexo por posición y lo someterá a consulta pública por TREINTA (30) días, con participación de las cámaras empresarias, las asociaciones sindicales y los consumidores. Publicará también un resumen de las observaciones recibidas y su respuesta.

Capítulo III – Aranceles de transición y metas

ARTÍCULO 10°.- Selección de sectores. La selección de los sectores del artículo 14 de la Ley N° [—] se fundará en un informe técnico público que considerará el empleo registrado del sector según el Sistema Integrado Previsional Argentino, la utilización de la capacidad instalada que publica el INDEC, la evolución de las importaciones y un plan de reconversión del sector.

ARTÍCULO 11°.- Acta de metas. El acta del artículo 19 de la ley contendrá: a) la línea de base de cada meta; b) metas anuales de inversión, expresadas en monto; de productividad, expresadas en valor de producción por puesto de trabajo u otro indicador físico propio del sector; y de empleo formal, expresadas en puestos de trabajo registrados; c) la obligación de los firmantes de suministrar la información necesaria para verificarlas; y d) la nómina de empresas firmantes, que deberán representar al menos la mitad de la producción del sector. Cuando el sector esté alcanzado por el régimen de competitividad industrial o por la Lista Nacional de Excepciones, el acta será única.

ARTÍCULO 12°.- Grado de cumplimiento y caída anticipada. El grado de cumplimiento de cada período será el promedio simple del cumplimiento de las tres metas, cada una con un máximo del CIEN POR CIENTO (100 %). A los fines del artículo 20 de la ley: a) si el grado es igual o superior al NOVENTA POR CIENTO (90 %), el arancel sigue su escala; b) si es igual o superior al CINCUENTA POR CIENTO (50 %) e inferior al NOVENTA POR CIENTO (90 %), el plazo restante del arancel se reduce en la misma proporción del incumplimiento y la escala de baja se recalcula en partes iguales; y c) si es inferior al CINCUENTA POR CIENTO (50 %), el arancel de transición del sector se elimina.

ARTÍCULO 13°.- Verificación. La autoridad de aplicación verificará las metas con la información del Sistema Integrado Previsional Argentino, de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de los firmantes, y publicará su informe dentro de los NOVENTA (90) días del cierre de cada período anual. La falta de suministro de información por un firmante se computa como incumplimiento de sus metas.

Capítulo IV – Fondo Fiduciario de Infraestructura Productiva

ARTÍCULO 14°.- Diferencial de transición. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) calculará el diferencial de transición del inciso d) del artículo 2° de la Ley N° [—] en cada destinación de importación para consumo y lo transferirá, conforme al artículo 22 de la ley, a la cuenta del Fondo en el Banco de la Nación Argentina.

ARTÍCULO 15°.- Contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso que apruebe el Poder Ejecutivo nacional conforme al artículo 29 de la ley establecerá: a) el procedimiento de instrucciones del fiduciante; b) la inversión transitoria de los recursos no aplicados, solo en depósitos a plazo en el fiduciario o en títulos públicos nacionales de corto plazo; c) la retribución del fiduciario, que se publicará; y d) los pagos contra certificados de avance de obra verificados por el ejecutor y por la autoridad de coordinación de la infraestructura. El fiduciario publicará el informe trimestral del artículo 29 de la ley dentro de los TREINTA (30) días del cierre de cada trimestre, en formato de datos abiertos.

ARTÍCULO 16°.- Selección de obras. El Ministerio de Infraestructura y Energía propondrá cada año a la Secretaría de Hacienda las obras a financiar, con su puntaje según los criterios públicos de la cartera única, su costo restante, las demás fuentes que concurren y el cronograma de pagos, dentro del cupo de obras y comenzando por las del artículo 26 de la ley. La Secretaría de Hacienda instruirá al fiduciario y registrará la afectación en el presupuesto.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 17°.- Informe anual. El informe del artículo 30 de la ley se publicará en el sitio oficial de la autoridad de aplicación el mismo día de su remisión al Honorable Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 18°.- Autoridad de aplicación. Desígnase autoridad de aplicación de la Ley N° [—] al Ministerio de Economía, que podrá delegar sus funciones en la Secretaría de Producción y Comercio. El organismo técnico de defensa comercial es la Comisión Nacional de Comercio Exterior, organismo desconcentrado de ese ministerio que instruye las investigaciones del Decreto N° 33/2025.

ARTÍCULO 19°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 20°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app